

COMERCIO EXTERIOR MÓDULO VI

Contratos y Documentos

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Puro: es el que se firma por las partes en el mismo acto, o sea, las partes se deben reunir para firmar el contrato

Impuro: es el que no cumple con el punto anterior. Comúnmente lo redacta y firma una de las partes y se lo envía a la otra para que lo firme

Variantes de contratos

- ✓ **Oferta en firme:** consiste en la decisión unilateral emanada del vendedor de vender una determinada mercadería en ciertas condiciones
- ✓ **Orden de compra:** consiste en la decisión unilateral emanada del comprador de comprar una determinada mercadería en ciertas condiciones
- ✓ **Factura Proforma:** consiste en una factura previa al próximo embarque de la mercadería

Variantes de contratos

- ✓ **Oferta en firme:**
 - Carta de aceptación
 - Orden de compra
 - Apertura del medio de pago
 - Firmar la oferta en firme

- ✓ **Orden de compra:**
 - Carta de aceptación
 - Factura Proforma
 - Envío de la mercadería
 - Firmar la orden de compra

- ✓ **Factura Proforma:**
 - Carta de aceptación
 - Apertura del medio de pago
 - Firmar la factura proforma

CONTRATO DE COMPRAVENTA

1) ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES

- **Partes contratantes**
- **Lugar y fecha de celebración**
- **Objeto del contrato**
- **Moneda del contrato**
- **Idioma**
- **Fecha de entrada en vigencia, validez, vencimiento y renovación**
- **Ley aplicable**
- **Causales de rescisión justificada.**
- **Garantías de cumplimiento**
- **Multas por rescisión no justificada**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

2) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MERCADERIA

- **Descripción de la mercadería**
- **Cantidad y posibles tolerancias**
- **Unidad de medida**
- **Descripción del envase, embalaje y marcas**
- **Certificado de calidad**
- **Servicio posventa**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

3) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PRECIO

- **Precio unitario de los productos y monto total del contrato**
- **Tipo de cotización**
- **Validez del precio y cláusulas de ajuste**
- **Bonificaciones por cantidad o por tiempo**
- **Otros gastos incluidos en el precio**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

4) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FORMA DE PAGO

- **Determinación precisa de la forma de pago**
- **Seguro de crédito a la exportación**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

5) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO O DE PAGO

- **Cuál se utiliza**
- **Características del instrumento**
- **Datos de los bancos a usar por las partes**
- **Gastos y comisiones bancarias**
- **Demoras en realizar los trámites bancarios correspondientes**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

6) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SEGURO

- **Seguro de transporte**
- **Riesgos cubiertos**
- **Póliza**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

7) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

- **Medio de transporte a utilizar**
- **Alcances del flete**
- **En transporte marítimo**
- **Determinar si se va a operar con Forwarder**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

8) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA

- **Entregas totales o parciales**
- **Fechas de embarque, de entrega y otras**
- **Tolerancias**
- **Multas**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

9) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DOCUMENTACION

- **Detalle de los documentos**
- **Cantidad de originales y copias de cada documento**
- **Cómo se harán llegar al importador**
- **Leyendas especiales**

CONTRATO DE COMPRAVENTA

10) ASPECTOS VARIOS

- **Todo otro punto no aclarado anteriormente**

OTROS CONTRATOS

- **De representación o distribución**
- **Por prestación de servicios**
- **De licencia para el uso o explotación de patentes o marcas**

DOCUMENTOS COMERCIALES

CARTA PRESENTACION

- **De dónde se obtuvo los datos del potencial comprador**
- **Información sobre la empresa vendedora**
- **Referencias comerciales y bancarias**
- **Resumen de la publicidad que se efectúa a nivel nacional e internacional**
- **Mercados internacionales con los que se opera**
- **Breve descripción de los productos que produce**
- **Adjuntar folletos y catálogos de los productos**
- **Se recomienda no mandar muestras en este primer contacto**
- **Se indicarán unos pocos datos básicos sobre posibles cantidades a proveer y precios estimados**

DOCUMENTOS COMERCIALES

OFERTA EN FIRME

- **Datos de las partes**
- **Descripción detallada del producto**
- **Cantidad**
- **Modo de transporte**
- **Fecha de entrega para embarque**
- **Precio unitario y total**
- **Tipo de cotización**
- **Medio de pago**
- **Forma de pago**
- **Validez de la oferta**

ORDEN DE COMPRA

FACTURA PROFORMA

DOCUMENTOS COMERCIALES

FACTURA COMERCIAL

- **Datos de las partes**
- **Descripción del producto**
- **Cantidad**
- **Precio unitario y total**
- **Peso neto, peso bruto y cubicaje**
- **Leyendas especiales**
- **Medio de pago**
- **Forma de pago**
- **Bancos intervinientes**
- **Cantidad y marcas de los bultos**
- **Tipo de cotización**
- **Datos referidos al embarque**
- **Monto en letras**

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MERCADERIA

- Certificado de origen
- Certificado de calidad
- Certificado de análisis
- Certificado Fitosanitario
- Certificado de peso
- Lista o nota de empaque

DOCUMENTOS RELATIVOS AL TRANSPORTE Y AL SEGURO

- Conocimiento de embarque
- Guía aérea
- Carta de porte
- Recibo de encomienda postal
- Póliza de seguro

DOCUMENTOS BANCARIOS

- Solicitud de apertura de carta de crédito
- Carta instrucción
- Original del instrumento de pago
- Letra de cambio
- Compromiso de pago

OTROS DOCUMENTOS

- Factura consular
- Licencia de importación
- Licencia arancelaria de importación
- Certificado de depósito
- Pagaré